EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO MINERO

MÓDULO III: GESTIÓN CONTRACTUAL, CONCESIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS TITULARES MINEROS

TEMA 13: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LA ACTIVIDAD MINERA: MARCO LEGAL Y ESTRATEGIAS DE CUMPLIMIENTO

PRESENTADO POR:
ABG. ANDRE TEJADA

INTRODUCCIÓN

LA ACTIVIDAD MINERA CONSTITuye una de las principales fuentes de desarrollo económico en el Perú y, al mismo tiempo, un sector altamente regulado por su impacto en los recursos naturales, el territorio y los derechos de propiedad. En este contexto, el presente módulo aborda el marco jurídico que regula las actividades mineras, con especial énfasis en los derechos, obligaciones y limitaciones de los titulares de concesiones mineras.

Partimos del reconocimiento constitucional de los recursos naturales como patrimonio de la Nación y de la facultad soberana del Estado para autorizar su aprovechamiento sostenible a través de distintos mecanismos legales. A continuación, se analiza el rol del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería y demás normas complementarias, que estructuran el sistema de concesiones y definen las actividades mineras, distinguiendo entre aquellas sujetas o no a concesión.

INTRODUCCIÓN

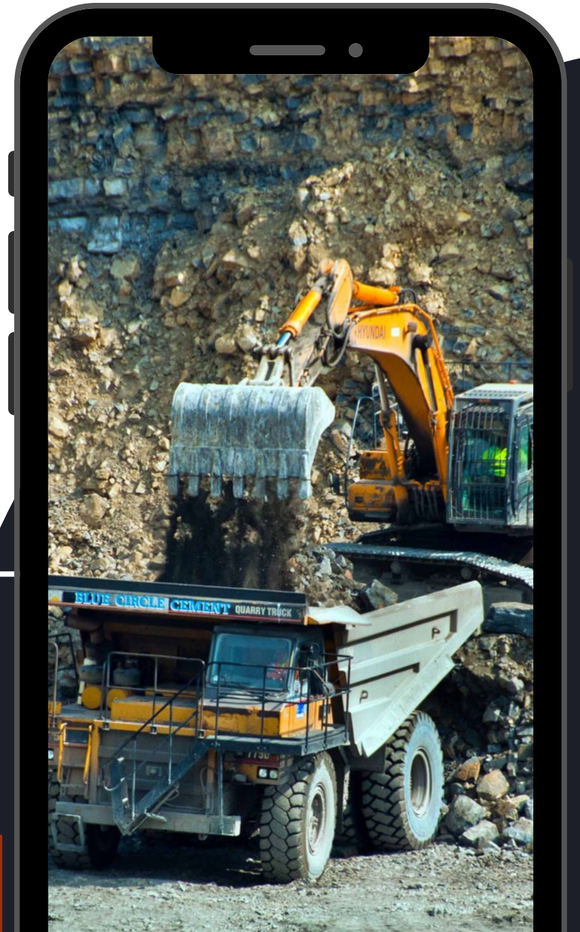
ASIMISMO, Se desarrollan los distintos tipos de concesión minera (minera, de beneficio, labor general y transporte), su naturaleza jurídica, el procedimiento para su obtención y las condiciones de vigencia y extinción. Se hace especial énfasis en los sujetos que participan en la actividad minera —titulares, cesionarios, empresas mineras y contratistas— y en los derechos específicos que la ley reconoce a los concesionarios para garantizar el aprovechamiento racional del recurso.

Finalmente, se examinan los procedimientos asociados a la fiscalización, declaración anual consolidada (DAC), uso del terreno, servidumbres, expropiaciones y denuncias entre concesiones. Este estudio integral permite comprender el equilibrio que el Derecho Minero busca entre el fomento de la inversión, la seguridad jurídica y la protección del interés público en la explotación de recursos estratégicos.

EDU MIN

TEMA 01:

LAS ACTIVIDADES MINERAS



1.1 LOS RECURSOS NATURALES EN LA CONSTITUCIÓN

Artículo 66

Recursos Naturales

- renovables
- no renovables

son

Patrimonio de la Nación

Estado es soberano en su aprovechamiento

1.1 LOS RECURSOS NATURALES EN LA CONSTITUCIÓN

RECursos Naturales

Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

LEY ORGÁNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (LEY Nº 26821)

1.2 LA CONCESIÓN EN LA LEY ORGÁNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (LEY N° 26821)

Otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales

Artículo 19.- Los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso natural. En cualquiera de los casos, el Estado conserva el dominio sobre estos, así como sobre los frutos y productos en tanto ellos no hayan sido concedidos por algún título a los particulares.

1.2 LA CONCESIÓN EN LA LEY ORGÁNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (LEY N° 26821)

La concesión

Artículo 23.- La concesión, aprobada por las leyes especiales, otorga al concesionario el derecho para el aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido, en las condiciones y con las limitaciones que establezca el título respectivo

1.2 LA CONCESIÓN EN LA LEY ORGÁNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (LEY N° 26821)

De las licencias, derechos, permisos, autorizaciones, contratos de acceso, contratos de explotación, a que se refieren las leyes especiales

Artículo 24.- Las licencias, autorizaciones, permisos, contratos de acceso, contratos de explotación y otras modalidades de otorgamiento de derechos sobre recursos naturales, contenidas en las leyes especiales tiene los mismos alcances que las concesiones contempladas en la presente ley, en lo que les sea aplicable.

1.3 EL ESTADO Y LAS ACTIVIDADES MINERAS

Antecedentes

- **Código de Minería (1900)**
- **Código de Minería (1950)**
- **Ley General de Minería, Decreto Ley 18880 (1971)**

Ley General de Minería
Decreto Legislativo N° 109 (1981)

Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero
Decreto Legislativo N° 708 (1991)

Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería
Decreto Supremo N° 014-92-EM

1.4 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE MINERÍA

I. La **presente Ley** comprende todo lo relativo al **aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y del subsuelo** del territorio nacional, así como del dominio marítimo.

Se exceptúan del ámbito de aplicación de esta Ley, el petróleo e hidrocarburos análogos, los depósitos de guano, los recursos geotérmicos y las aguas minero-medicinales.

(Tit. Prel. I, Dec. Leg. Nº 109)

II. Todos **los recursos minerales pertenecen al Estado**, cuya propiedad es inalienable e imprescriptible.

El Estado evalúa y preserva los recursos naturales, debiendo para ello desarrollar un sistema de información básica para el fomento de la inversión; norma la actividad minera a nivel nacional y la fiscaliza de acuerdo con el principio básico de simplificación administrativa.

El **aprovechamiento de los recursos minerales** se realiza a través de la actividad empresarial del Estado y de los particulares, mediante el **régimen de concesiones**.

(Art.17, Dec. Leg. Nº 708)

1.4 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE MINERÍA

III. El Estado protege y promueve la pequeña minería y la minería artesanal, así como la mediana minería, y promueve la gran minería. *(Art. 4 de la ley 27651)*

IV. **La concesión minera obliga a su trabajo**, obligación que consiste en la inversión para la producción de sustancias minerales. (*Art. 28, Dec. Leg. Nº 708)*

V. **La industria minera es de utilidad pública** y la promoción de inversiones en su actividad es de interés nacional. *(Art. 1, Dec. Leg. Nº 708)*.

1.4 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE MINERÍA

ACTIVIDADES MINERAS

VI. Son actividades de la industria minera, las siguientes: **cateo, prospección, exploración, explotación, labor general, beneficio, comercialización y transporte minero**.

La calificación de las actividades mineras corresponde al Estado.

El Estado o los particulares para ejercer las actividades antes señaladas deberán dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Ley.

(Tit. Prel. VII, Dec. Leg. Nº 109 y Art. 20, inciso b), Dec. Leg. Nº 708)

SISTEMA DE CONCESIONES

VII. El ejercicio de las actividades mineras, excepto el cateo, la prospección y la comercialización, **se realiza exclusivamente bajo el sistema de concesiones**, al que **se accede** bajo **procedimientos que son de orden público**.

Las concesiones se otorgan tanto para la acción empresarial del Estado, cuanto de los particulares, sin distinción ni privilegio alguno.

(Art. 18 y 19, Dec. Leg. Nº 708).

1.5 ACTIVIDADES MINERAS

ACTIVIDADES MINERAS	SISTEMA	Tipo de concesión
CATEO	Libre	
PROSPECCIÓN	Libre	
EXPLORACIÓN	Concesión	Concesión Minera
EXPLOTACIÓN	Concesión	
BENEFICIO	Concesión	Concesión de beneficio
LABOR GENERAL	Concesión	Concesión de Labor General
TRANSPORTE MINERO	Concesión	Concesión de Transporte Minero
COMERCIALIZACIÓN	Libre	
ALMACENAMIENTO DE CONCENTRADOS (*)	Libre	

(*) Decreto Legislativo 1048

1.5 ACTIVIDADES MINERAS

	LAS ACTIVIDADES MINERAS (superficie o subterráneos) (Metálicos y No Metálicos) D.S. 024-2016-EM	ACTIVIDADES MINERAS D.S. 014-92-EM D. Leg. 1048 (*)
1	Exploración (perforación diamantina, cruceros, trincheras, entre otras)	**Exploración**
2	Explotación (desarrollo, preparación, explotación, depósitos de minerales, desmontes y relaves, entre otras.)	**Explotación**
3	Beneficio (lavado metalúrgico del mineral extraído, preparación mecánica, Concentración, Lixiviación, adsorción-desorción, Merril Crowe, Tostación, fundición, refinación, entre otros.)	**Beneficio**
4	Almacenamiento de concentrados de mineral, carbón activado, refinados, minerales no metalicos, relaves, escorias y otros.	**Almacenamiento de Concentrados**

	LAS ACTIVIDADES MINERAS (superficie o subterráneos) D.S. 024-2016-EM	ACTIVIDADES MINERAS D.S. 014-92-EM
5	Sistema de transporte minero (fajas transportadoras, tuberías o mineroductos, cable carriles, entre otros)	**Transporte Minero**
6	Labor general (Ventilación, desagüe, izaje, o extracción, entre dos o más concesiones de diferentes titulares de actividades mineras.	**Labor General**
7	Actividades de cierre de minas (Cierre temporal, progresivo y final de componentes) y/o actividades de cierre de pasivos ambientales mineros en la etapa de ejecución de cierre y de reaprovechamiento de pasivos	

D.S. N° 014-92-EM: Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.
D.S. N° 024-2016-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (RSSOM) (modificado por el DS 023-2017-EM)
(D. Leg. 1048: Regulación Minera Ambiental de los Depósitos de Almacenamiento de Concentrados de Minerales

1.6 ACTIVIDADES CONEXAS A LA ACTIVIDAD MINERA

Son tareas o sub-actividades que se realiza de manera complementaria a la actividad minera y que permite el cumplimiento de ésta:

- Construcciones civiles,
- montajes mecánicos y eléctricos,
- instalaciones anexas o complementarias,
- tanques de almacenamiento,
- tuberías en general,
- generadores eléctricos,
- Sistemas de transporte que no son concesionados,

- uso de maquinaria, equipo y accesorios,
- mantenimiento mecánico, eléctrico,
- comedores,
- hoteles,
- campamentos,
- servicios médicos,
- vigilancia,
- construcciones y
- otros tipos de prestación de servicios.

1.7 SUJETOS DE LA ACTIVIDAD MINERA

EL TUO DE LA LEY GENERAL DE MINERÍA (D.S. 014-92-EM), DENomina al sujeto que realiza la actividad minera, como **“Titular de la Actividad Minera”**, distinguiendo de esta forma con el sujeto que tiene la concesión y no realiza actividad, que podemos llamarlo “titular de la concesión”, también “titular minero” o “titular del derecho minero”, en ese sentido podemos señalar los siguientes sujetos:

1.7 SUJETOS DE LA ACTIVIDAD MINERA

TITULAR DE LA CONCESIÓN: es el Titular del derecho minero, obtenido por otorgamiento del Estado, o adquirido por transmisión, transferencia de derechos y acciones, gratuita u onerosa, o por cualquier otro título.

TITULAR DE LA ACTIVIDAD MINERA: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, responsable de las actividades mineras, que cuente con todas las autorizaciones requeridas por la autoridad para el desarrollar dichas actividades (D.S. N° 024-2016-EM). Puede ser el “Titular de la concesión” o el “Cesionario de la concesión”.

CESIONARIO, es la persona natural o jurídica que ha suscrito un “Contrato de Cesión Minera” con el titular de la concesión y que por este merito, tiene solamente el derecho de la conducción de las actividades mineras, obtenidas mediante el Contrato de Cesión Minera.

1.8 TITULARES DE LA ACTIVIDAD MINERA

RD 0201-2024-MINEM/DGM. Precisan el plazo de presentación de la Declaración Anual Consolidada (DAC) correspondiente al año 2023

Están obligados a presentar la Declaración Anual Consolidada (DAC) los titulares de la actividad minera, entendiéndose como tales a aquellos:

1. Que tengan estudios ambientales aprobados, independientemente que estos se encuentren vigentes;
2. Que hayan dado inicio de sus actividades mineras o que la autoridad minera competente haya autorizado el inicio de las mismas;
3. Que la autoridad fiscalizadora competente o autoridad minera, haya comprobado que han realizado o se vienen realizando actividades mineras de exploración, desarrollo, construcción, operación o cierre de minas, sin los permisos o autorizaciones correspondientes;

1.8 TITULARES DE LA ACTIVIDAD MINERA

4. Que vienen presentando sus estadísticas mensuales de producción en cumplimiento de lo señalado por el artículo 91 del Decreto Supremo Nº 03-94-EM;
5. Que se encuentren en etapas de exploración, desarrollo, construcción, operación o cierre de minas;
6. Que tengan actualmente sus actividades mineras paralizadas, es decir, los titulares mineros que anteriormente han realizado o concluido actividades de exploración, desarrollo, construcción, operación o cierre de minas;
7. Que hayan realizado actividad minera tales como: exploración, desarrollo, construcción, operación (explotación, beneficio, labor general y transporte) y cierre de minas, en concesiones que han sido transferidas o hayan sido declaradas caducas, y que mantengan vigentes otras concesiones independientemente de que éstas últimas se encuentran sin actividad minera alguna;

1.8 TITULARES DE LA ACTIVIDAD MINERA

8. Que se encuentren inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO); y
9. Que han realizado actividad minera tales como exploración, desarrollo construcción, operación (explotación, beneficio, labor general y transporte) y cierre de minas, en concesiones que posteriormente hayan sido otorgadas en cesión a terceros; siempre y cuando mantengan otras concesiones vigentes independientemente de si estas se encuentren sin actividad minera, debiendo presentar la DAC, solo por estas concesiones.

1.9 SUJETOS DE LA ACTIVIDAD MINERA

Definiciones extraídas del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D.S. 024-2016-EM)

EMPRESA MINERA

Es la persona natural o jurídica que ejecuta las acciones y trabajos de la actividad minera, de acuerdo a las normas legales vigentes. (D.S. 024-2016-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería)

1.9 SUJETOS DE LA ACTIVIDAD MINERA

EMPRESA CONTRATISTA MINERA

Es toda persona jurídica que, por contrato, ejecuta una obra o presta servicio a los titulares de actividades mineras, en las actividades de exploración, desarrollo, explotación y/o beneficio, y que ostenta la calificación como tal emitida por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. (D.S. 024-2016-EM) (D.S. 005-2008-EM: Registro de Empresas Especializadas de Contratistas Mineros, modificado por el D.S. 021-2008-EM)

EMPRESA CONTRATISTA DE ACTIVIDADES CONEXAS

Es toda persona natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera por encargo del titular de actividad minera. (D.S. 024-2016-EM)

1.10 TITULARES MINEROS (ESTRATO ECONÓMICO)

ESTRATO ECONÓMICO	EXTENSIÓN	CAPACIDAD MINERA		TIPO DE TITULARES (SEGÚN ESTRATO)
		METÁLICO	NO METÁLICO	
Gran Minería	+ de 2,000 has.	+ 5,000 TM/día	+ de 1,200 TM/día	Productor de Régimen General (RG)
Mediana Minería (*)		hasta 5,000 TM/día		
		+ de 350 TM/día		
Pequeña Minería	Hasta 2,000 has.	Hasta 350 TM/día	Hasta 1,200 TM/día	Pequeño Productor Minero (PPM)
Minería artesanal	Hasta 1,000 has.	Hasta 25 TM/día	Hasta 100 TM/día	Productor Minero Artesanal (PMA)

(*) DS 002-91-EM-DGM (Literal g del artículo 1)

1.11 SISTEMA DUAL EN LAS CONCESIONES MINERAS: CONCESIONES Y AUTORIZACIONES

ACTIVIDADES MINERAS	RÉGIMEN CONCESIONES	PROCED. DE OTORGAMIENTO DE TITULO DE CONCESIÓN		PROCED. DE AUTORIZACIÓN POST TITULO	
CATEO	Libre	-------	-------	-------	-------
PROSPECCIÓN	Libre	-------	-------	-------	-------
EXPLORACIÓN	Concesión Minera	Otorgamiento del Título	(INGEMMET / GORE)	De EXPLORACION	DGM / GORE
EXPLOTACIÓN				De EXPLOTACION	DGM / GORE
BENEFICIO	Concesión de beneficio	Otorgamiento del Título (c/autorización de construcción)	DGM / GORE	De FUNCIONAMIENTO	DGM / GORE
LABOR GENERAL	Concesión de Labor General	Otorgamiento del Título (c/autorización de Funcionamiento	DGM / GORE	-------	-------
TRANSPORTE MINERO	Concesión de Transporte Minero	Otorgamiento del Título (c/autorización de Funcionamiento)	DGM / GORE	-------	-------
COMERCIALIZACIÓN	Libre	-------	-------	-------	-------
ALMACENAMIENTO DE CONCENTRADOS (*)	Libre	-------	-------	-------	-------

(*) Decreto Legislativo 1048

1.12 EXTINCIÓN DE CONCESIONES

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE MINERÍA

TÍTULO OCTAVO

EXTINCIÓN DE CONCESIONES Y SU DESTINO

ARTÍCULOS 58 AL 70

Las **concesiones** se extinguen por **CADUCIDAD**, **ABANDONO**, **NULIDAD**, **RENUNCIA** y **CANCELACIÓN**

Se produce la caducidad de petitorios y concesiones mineras, de concesiones de beneficio, de labor general y de transporte minero, por no pago oportuno del derecho de vigencia durante dos años consecutivos o no.

De omitirse el pago de un año, su regularización podrá cumplirse con el pago y acreditación del año corriente, dentro del plazo previsto en el artículo 39 de la presente norma.

En todo caso, el pago se imputará al año anterior vencido y no pagado.

1.12 EXTINCIÓN DE CONCESIONES

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE MINERÍA

TÍTULO OCTAVO

EXTINCIÓN DE CONCESIONES Y SU DESTINO

ARTÍCULOS 58 AL 70

Inadmisible: Es el acto mediante cual la autoridad minera no admite un petitorio por cuanto no contiene la información correcta de coordenadas, **disponiéndose su no ingreso al catastro o su retiro del mismo**.

Cancelación: Es la declaración de la autoridad minera, por el cual dispone concluir el trámite de un derecho minero por cuanto, no tiene área disponible a ser otorgada. (superposición total) **Se retira del catastro minero**.

Rechazo: Acto por el cual la autoridad minera, determina no continuar el trámite del petitorio, por cuanto carece de algún requisito de procedibilidad, que no puede ser subsanado. **El área se publicará de libre denunciabilidad.**

Nulidad: Declaración de la autoridad minera de no continuar el tramite y declarar nula la solicitud de petitorio, por cuánto el titular del petitorio se encuentra inhabilitado para peticionar. El área se publicará de libre denunciabilidad

1.12 EXTINCIÓN DE CONCESIONES

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE MINERÍA

TÍTULO OCTAVO

EXTINCIÓN DE CONCESIONES Y SU DESTINO

ARTÍCULOS 58 AL 70

Abandono: Acto de la autoridad competente, que declara concluido el trámite del petitorio, en el estado que se encuentra por inacción del peticionario, por haber incumplido alguna obligación u orden dictada por la autoridad minera. **El área se publicará de libre denunciabilidad**.

Renuncia Total: Es la solicitud de desistimiento del área solicitada u otorgada, presentada por el titular del petitorio o concesión minera. Debe presentarse con firma legalizada. La autoridad minera aprueba la solicitud. **El área se publicará de libre denunciabilidad**

Caducidad : Es la perdida del derecho minero por incumplimiento al pago del derecho de vigencia o penalidad, por 2 años consecutivos.
Con las modificaciones recientes a la Normativa minera, la penalidad ya no será causa de caducidad, pero si la no producción de la concesión. **El área se publicará de libre denunciabilidad**

1.12 EXTINCIÓN DE CONCESIONES

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE MINERÍA

TÍTULO OCTAVO

EXTINCIÓN DE CONCESIONES Y SU DESTINO

ARTÍCULOS 58 AL 70

Además, TENER PRESENTE la causal DE CADUCIDAD prevista en el artículo 40 del TUOLGM, que dispone que se declarara la caducidad de la **concesión minera** por la no producción al año 30 de otorgado el Título de concesión.

Las concesiones mineras de beneficio, de labor general y de transporte minero no podrán ser objeto de caducidad, transcurridos cinco (5) años de producida la causal alegada sin que la autoridad administrativa haya emitido la Resolución de Caducidad.

Dicho plazo no será de aplicación en caso de que los procedimientos administrativos o judiciales respectivos se hayan iniciado antes de su vencimiento.

1.13 DESTINO DE LOS DERECHOS MINEROS

Destino de los derechos mineros

Las áreas correspondientes a concesiones y petitorios **caducos, abandonados, nulos, renunciados,** y aquellos que hubieren sido **rechazados** en el acto de su presentación, **no podrán peticionarse mientras no se publiquen como denunciables**.

Las áreas correspondientes a concesiones y petitorios caducos, abandonados, nulos y renunciados, **no podrán ser peticionados**, ni en todo ni en parte, por el anterior concesionario ni **por sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, hasta dos años** después de haber sido publicadas como denunciables.

1.14 EXTINCIÓN DE DERECHOS MINEROS

LIBRE DENUNCIABILIDAD

La libre denunciabilidad, es la autorización que da el Estado, para que las personas habilitadas puedan solicitar el área de un derecho minero extinguido que ha revertido a su favor.

La publicación de la relación de las áreas de libre denunciabilidad se hará en el diario oficial El Peruano.

La publicación se hará por una vez en los meses de Marzo, Junio y Setiembre permitiéndose solicitar las áreas el primer día útil del mes de Mayo, Agosto y Noviembre.

La publicación de libre denunciabilidad (LD) de derechos declarados caducos por falta de pago de Dº de vigencia o penalidad, se efectuará la última semana del mes siguiente de publicada la resolución de caducidad. Estas áreas podrán ser solicitadas a partir del primer día hábil, luego de vencido el mes inmediatamente posterior a su publicación de LD. (artículo 106 del DS 03-94-EM)

1.15 ACTIVIDADES MINERAS LIBRES

CATEO:
Es la acción conducente a poner en evidencia indicios de mineralización por medio de labores mineras elementales.
Comprende: Estudios geofísicos preliminares, Cavar importa apertura y mover la tierra, abrir pozos o “calicatas”. Esta labor se realiza con pico, pala, barreno.

PROSPECCIÓN:
Es la investigación conducente a determinar áreas de posible mineralización por medio de indicaciones químicas y físicas, medidas con instrumentos y técnicas de precisión. Se toma muestras y se hacen estudios Geológicos, geofísicos, geoquímicas, geomagnéticos, etc.

1.15 ACTIVIDADES MINERAS LIBRES

El cateo y la prospección es libre en todo el territorio nacional, no está sujeto a concesión.
No se puede realizar en áreas de:

- Por terceros en área de Concesiones otorgadas.
- En áreas de no admisión de petitorios.
- En terrenos cultivados o cercados, salvo autorización del titular o propietario del predio.
- En zonas urbanas o de expansión urbana.
- En zonas reservadas para la defensa nacional.
- En zonas arqueológicas.
- Sobre bienes de uso público, salvo autorización.
- En Áreas Naturales Protegidas.

1.15 ACTIVIDADES MINERAS LIBRES

COMERCIALIZACIÓN:

Es Libre el comercio de productos minerales, interna y externamente. Su ejercicio no se requiere el otorgamiento de una concesión. (art. 3 del TUO LGM)

- No son reivindicables los productos minerales comprados a personas autorizadas.
- La compra de minerales a personas no autorizadas acarrea responsabilidad.
- El comprador debe verificar el origen de las sustancias minerales.
- Debe de identificar el derecho minero del cual ha sido extraído y/o especificado. En caso de ser producto metalúrgico, el certificado de Planta de beneficio.

1.15 ACTIVIDADES MINERAS LIBRES

DEPÓSITOS DE CONCENTRADOS MINEROS.

El almacenamiento de concentrados de minerales en depósitos ubicados fuera de las áreas de las operaciones mineras, constituye una actividad del sector minero que no se realiza bajo el sistema de concesiones. (D. Legislativo 1048)

Encontrándose regulada por las normas y procedimientos previstos por el Ministerio de Energía y Minas, así como por las disposiciones vigentes en materia ambiental, y de seguridad e higiene minera, en los aspectos que le resulten aplicables.

Fiscalizados por OSINERGMIN y OEFA

1.16 ACTIVIDADES MINERAS: SISTEMA DE CONCESIONES

CONCESIÓN: Es el derecho que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas a fin que administre y explote en su provecho, en forma regular y continua, por tiempo indeterminado, bienes o recursos de dominio del Estado o servicios públicos, para la satisfacción de un interés colectivo, autorizado mediante ley y aprobado por Resolución. Las concesiones otorgadas son Irrevocables.

En minería:

1. Concesión Minera
2. Concesión de Beneficio
3. Concesión de Labor General
4. Concesión de Transporte

1.16 ACTIVIDADES MINERAS: SISTEMA DE CONCESIONES

- La concesión otorga el aprovechamiento es exclusivo, es irrevocable e indeterminado.
- El concesionario se convierte en propietario de los minerales extraídos, que tiene la calidad legal de productos.
- La Concesión es un inmueble distinto y separado del predio en donde se encuentre ubicada (art.9). (distinción legal)
- Las partes integrantes y accesorias de la concesión siguen la condición de inmuebles, aunque estén fuera de la concesión.(para concesión minera)
- El concesionario no es propietario del suelo ni del subsuelo, pero es propietario de los bienes, equipos, maquinarias, construcciones, etc.
- La nueva concesión adquiere, sin costo alguno, las labores mineras ejecutadas.

1.17 CONCESIÓN MINERA

ACTIVIDADES DE LA CONCESIÓN MINERA

EXPLORACIÓN: Es la actividad minera tendiente a demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos minerales.

EXPLOTACIÓN: Es la actividad de extracción de los minerales contenidos en un yacimiento

DESARROLLO Y PREPARACIÓN: Es el conjunto de actividades que se realizan para hacer posible la explotación minera.

Las CONCESIONES MINERAS son otorgadas por el INGEMMET y el Gobierno Regional (DREM o GREM)

Las concesiones mineras se otorgan por sustancias mineras : metálicas o no metálicas

Las actividades de exploración y de explotación se realizan luego de ser autorizadas mediante los procedimientos de AUTORIZACIÓN DE EXPLORACIÓN y de AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION, por la Dirección General de Minería del MINEM o el Gobierno Regional.

1.18 CONCESIÓN DE BENEFICIO

ACTIVIDAD DE BENEFICIO:
La actividad de benéfico minero es el conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químico que se realizan para extraer o concentrar las partes valiosas de un agregado de mineral y/o para purificar, fundir metales. Comprende:

Preparación Mecánica: Proceso mediante el cual se reduce de tamaño, se clasifica y/o lava un mineral.

Metalurgia: Conjunto de procesos físicos, químicos, y/o físico-químico que se realiza para concentrar y/o extraer las sustancias valiosas de los minerales.

Refinación: Procesos para purificar los metales de los productos obtenidos de los procedimientos metalúrgicos anteriores.

La **concesión de beneficio** otorga a su titular el derecho a extraer o concentrar la parte valiosa de un agregado de minerales desarraigados y/o a fundir, purificar o refinar metales, ya sea mediante un conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químicos.

La Dirección General de Minería o el Gobierno Regional otorgan la **CONCESIÓN DE BENEFICIO y** AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN de la planta de beneficio y sus componentes

Posteriormente, mediante el procedimiento de AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, se ordena la inspección de la culminación de las obras de construcción, y con el Informe favorable se **autoriza el funcionamiento** de la planta de beneficio y sus componentes.

1.19 CONCESIÓN DE LABOR GENERAL

ACTIVIDAD DE LABOR GENERAL
Es toda actividad minera que presta servicios auxiliares, tales como ventilación, desagüe, izaje o extracción a dos o más concesiones de distintos concesionarios.

(Actividad relacionada con las actividades mineras de explotación minera).

La **CONCESIÓN DE LABOR GENERAL** otorga a su titular el derechos de prestar servicios auxiliares a dos o mas concesiones mineras.

En el caso de que la labor general lumbre aguas que contengan materias minerales utilizables, el aprovechamiento de estas corresponde al concesionario de la labor general, salvo pacto en contrario.

La Dirección General de Minería o el Gobierno Regional otorgan, previa aprobación de la ejecución de obras por la Junta de Concesionarios, otorga el **título de concesión de labor general**.

1.20 CONCESIÓN DE TRANSPORTE MINERO

ACTIVIDAD DE TRANSPORTE MINERO

La actividad de transporte minero, es todo sistema utilizado para el transporte masivo continuo de productos minerales, por métodos no convencionales. Los sistemas a utilizar son:

- Fajas transportadoras
- Tuberías
- Cable carriles

La DGM puede agregar nuevos sistemas, previo informe favorable del MTC y opinión del Consejo de Minería.

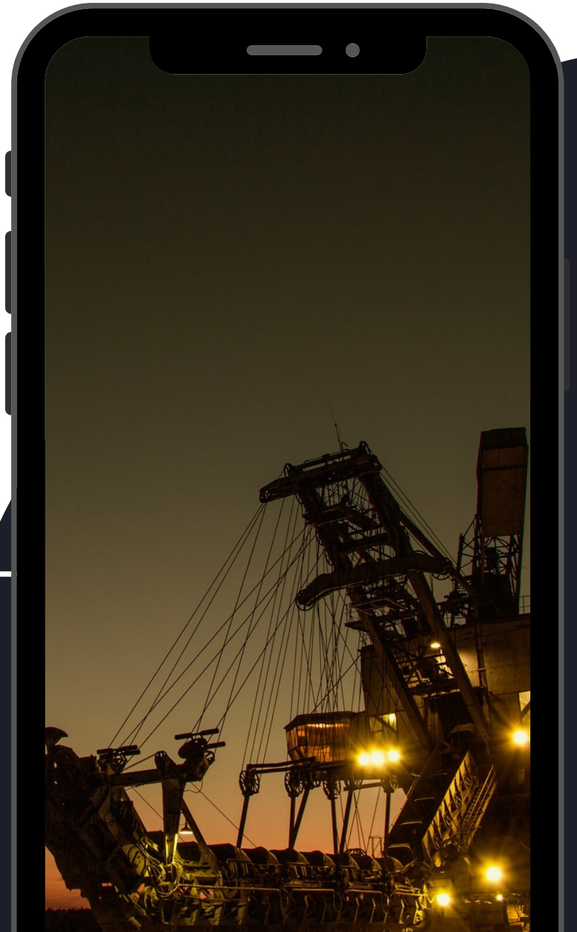
La **CONCESIÓN DE TRANSPORTE MINERO** confiere a su titular el derecho de instalar y operar un sistema de transporte masivo de minerales entre uno o varios centros mineros, puertos, planta de beneficio, refinería.

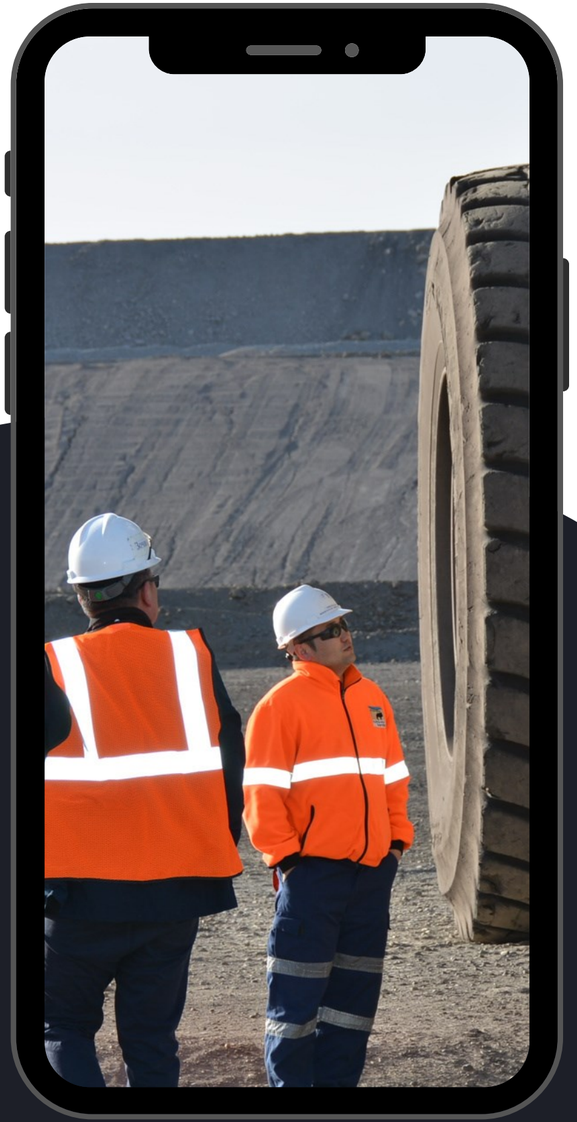
Dirección General de Minería o Gobierno Regional luego de evaluar los aspectos técnicos legales de la solicitud, expide el acto administrativo que aprueba el proyecto de la concesión de transporte minero, autoriza la construcción del sistema de transporte, otorga el **titulo de concesión de transporte** y **autoriza su funcionamiento**.

EDU MIN

TEMA 02:

NATURALEZA DE LA CONCESIÓN MINERA





2.1 LA CONCESIÓN MINERA

YACIMIENTO

Definición.- Sector de la corteza terrestre que puede utilizarse económicamente, dada su calidad, cantidad y condiciones que permitan su explotación.

Clasificación.- Metálicos y no metálicos; dan lugar a la minería metálica y no metálica.

En el Perú, la minería metálica está mucho más desarrollada en la producción o economía, con sus implicancias sociales y en aspectos tecnológicos

2.1 LA CONCESIÓN MINERA

Minería metálica.-

Su finalidad es obtener los metales para la industria, arte o atesoramiento

Productos Principales: Cu, Au, Zn, Ag, Fe, Sn, Pb

Subproductos: Mo, Bi, In, Cd, As, Sb, Te, Se, (Hg)

Contaminantes: Algunos productos tóxicos; la parte no recuperada, acumulada en relaves y desmontes

2.1 LA CONCESIÓN MINERA

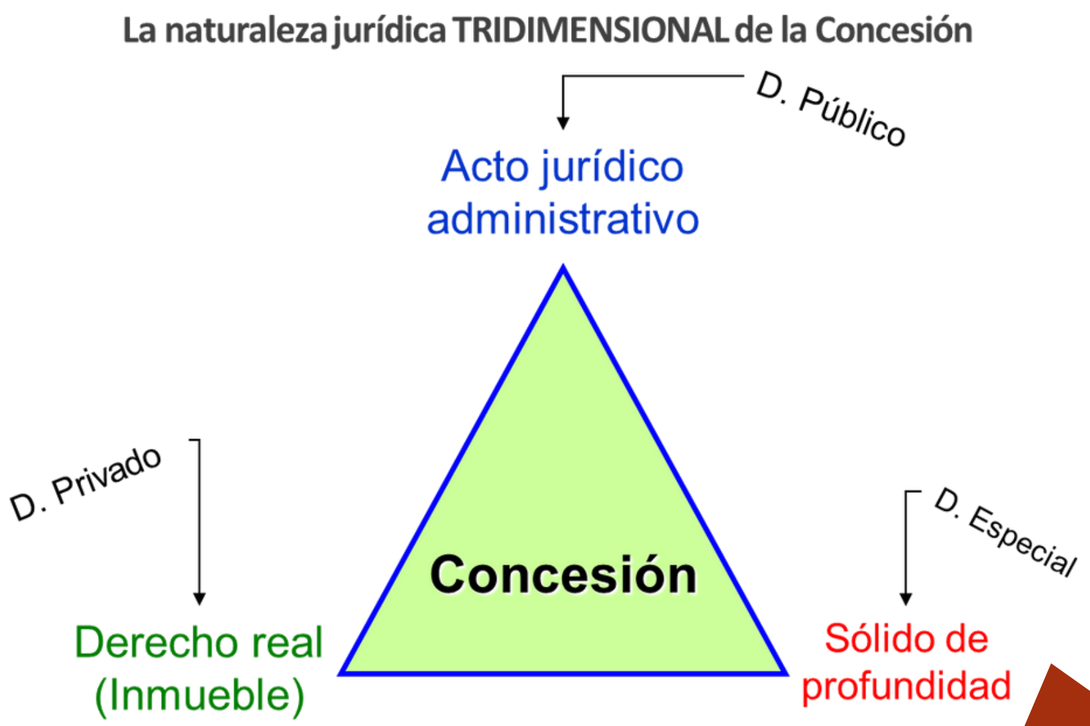
Minería no metálica.-

Extrae minerales para ser usados por sus propiedades:

CALIZAS	Cemento y cal
BORATOS	Industria química
FOSFATOS	Fertilizantes
BARITINA	Lodos de perforación (petróleo)
SAL COMUN	Alimentación
GRAVA, ARENA Y ROCA	Construcción
ARCILLA	Cerámica y ladrillos
ROCAS ORNAMENTALES; GRANITOS, MARMOLES Y PIZARRAS	Edificaciones, escultura
CARBON MINERAL	Energía
CUARZO	Vidrio de envases
TALCO Y PIROFILITA	Cosméticos, farmacia

2.1 LA CONCESIÓN MINERA

La CONCESIÓN EN MINERÍA, es el conjunto de Derechos y Obligaciones que otorga el Estado (materializado en un título) y que confiere a una persona natural o jurídica, pública o privada, la facultad de desarrollar actividades mineras de exploración de las sustancias minerales otorgadas que se encuentren dentro del ámbito espacial concedido.



2.2 ACTO ADMINISTRATIVO

La concesión minera proviene de un acto administrativo, emanado de la autoridad competente, que autoriza a realizar una actividad minera.

El acto jurídico administrativo, es la manifestación de voluntad de la administración, que crea, extingue o modifica derechos a favor de particulares o a favor del empresas del Estado.

Es una declaración especial de voluntad de un órgano de gobierno, enmarcada dentro de requisitos formales muy particulares, que otorga determinados derechos para satisfacer un interés público así como interés privado.

2.3 DERECHO REAL

Es un inmueble distinto y separado del predio en donde se encuentre ubicada (art.9). (distinción legal)

Las partes integrantes y accesorias de la concesión siguen la condición de inmuebles, aunque estén fuera de la concesión.

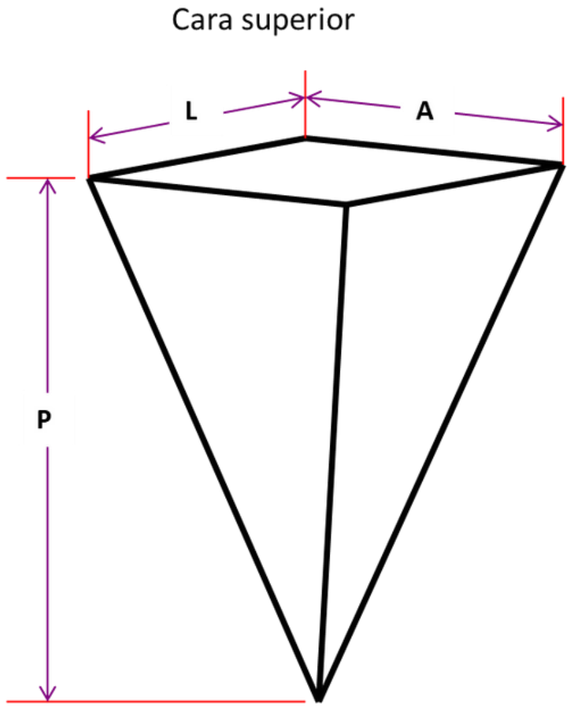
El concesionario no es propietario del suelo ni del subsuelo, pero es propietario de los bienes, equipos, maquinarias, construcciones, etc.

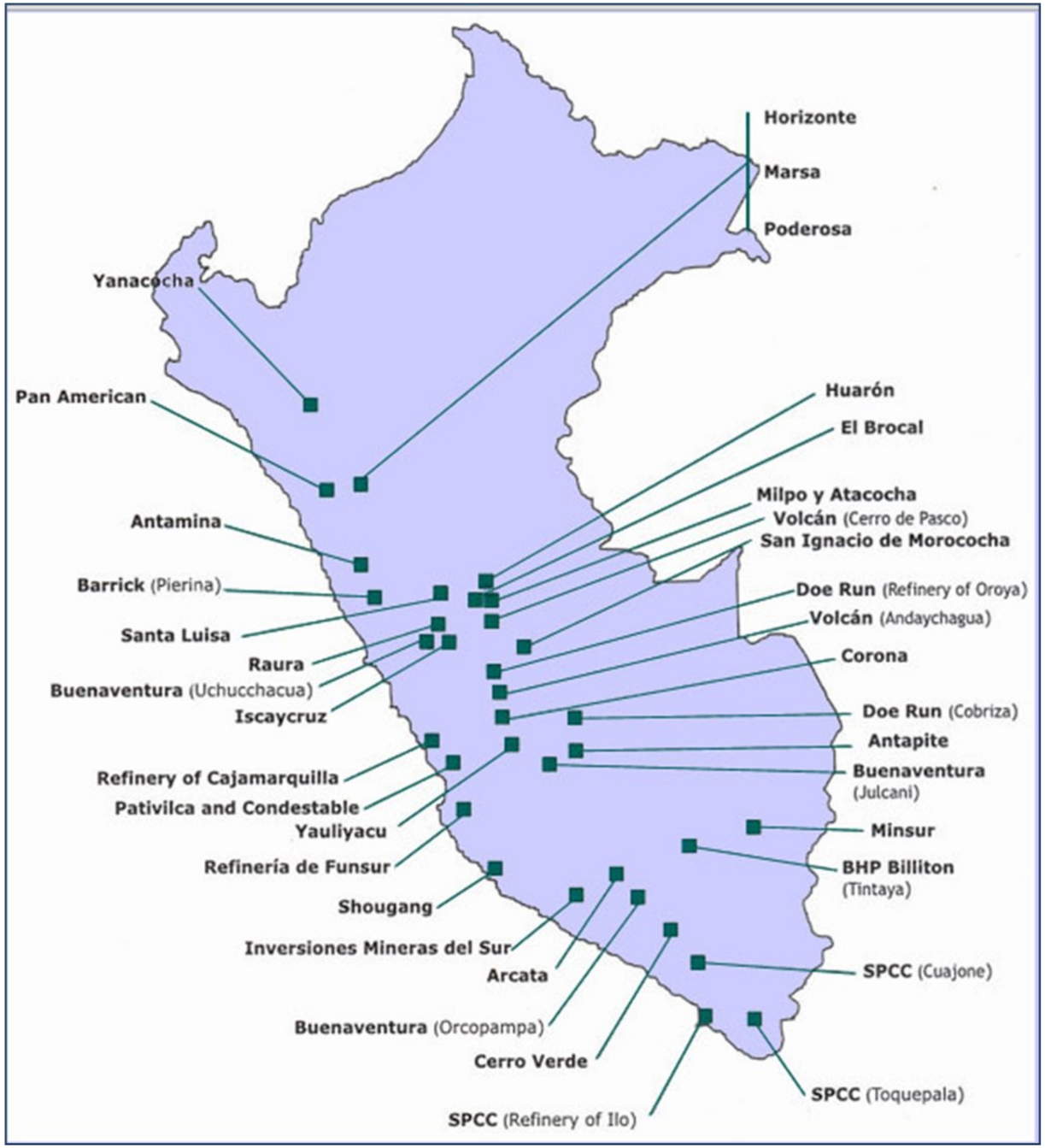
El nuevo concesión adquiere, sin costo alguno las labores mineras ejecutadas.

2.4 SÓLIDO DE PROFUNDIDAD INDEFINIDO

Un objeto tridimensional (Largo – Ancho -Profundidad)

Limitados por planos verticales correspondientes a los lados del un cuadrado o rectángulo o poligonal cerrada, cuyos vértices están referidos a coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator) Datum WGS84 (*World Geodetic System 1984*




Horizonte
Marsa
Poderosa
Yanacocha
Pan American
Huarón
El Brocal
Milpo y Atacocha
Volcán (Cerro de Pasco)
San Ignacio de Morococha
Antamina
Barrick (Pierina)
Doe Run (Refinery of Oroya)
Volcán (Andaychagua)
Santa Luisa
Raura
Corona
Buenaventura (Uchucchacua)
Iscaycruz
Doe Run (Cobriza)
Antapite
Refinery of Cajamarquilla
Buenaventura (Julcani)
Pativilca and Condestable
Yauliyacu
Minsur
Refinería de Funsur
BHP Billiton (Tintaya)
Shougang
Inversiones Mineras del Sur
Arcata
SPCC (Cuajone)
Buenaventura (Orcopampa)
Cerro Verde
SPCC (Toquepala)
SPCC (Refinery of Ilo)

2.5 DERECHO DE EXPLORAR, DESARROLLO Y EXPLOTAR

Por el TÍTULO DE CONCESIÓN MINERA, el Estado otorga al concesionario el derecho de ejercer exclusivamente dentro de una superficie delimitada, las actividades inherentes a la concesión. (art. 127)

La EXPLORACIÓN, el desarrollo y la EXPLOTACIÓN es previo otorgamiento de autorización de la Dirección General de Minería.

El APROVECHAMIENTO es EXCLUSIVO.

El concesionario se convierte en PROPIETARIO de los MINERALES EXTRAÍDOS, que tiene la calidad legal de productos.

2.6 DESMONTES, RELAVES Y ESCORIALES

Son parte accesoria de las concesiones
DESMONTES: son los deshechos que provienen de la actividad minera de explotación, con minerales de baja ley “ganga”.

RELAVES: Residuos que provienen de un método de beneficio en el que se emplea grandes cantidades de agua.

ESCORIALES: Desechos provenientes proveniente de la Refinación, en el que se utiliza el fuego de manera predominante.

2.7 CONCESIONES MINERAS NO METÁLICAS

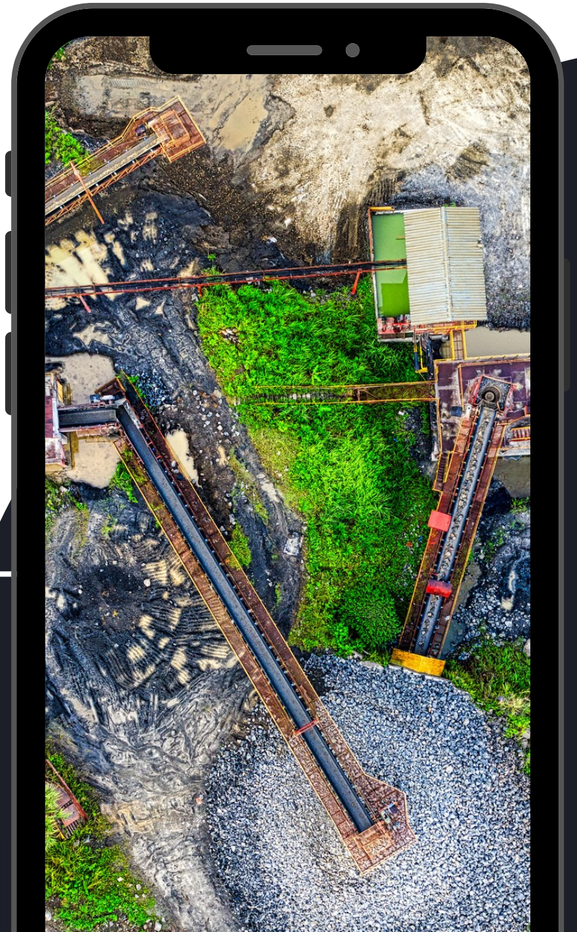
No podrá establecerse concesiones mineras no metálicas ni prórrogas de concesiones no metálicas, sobre:

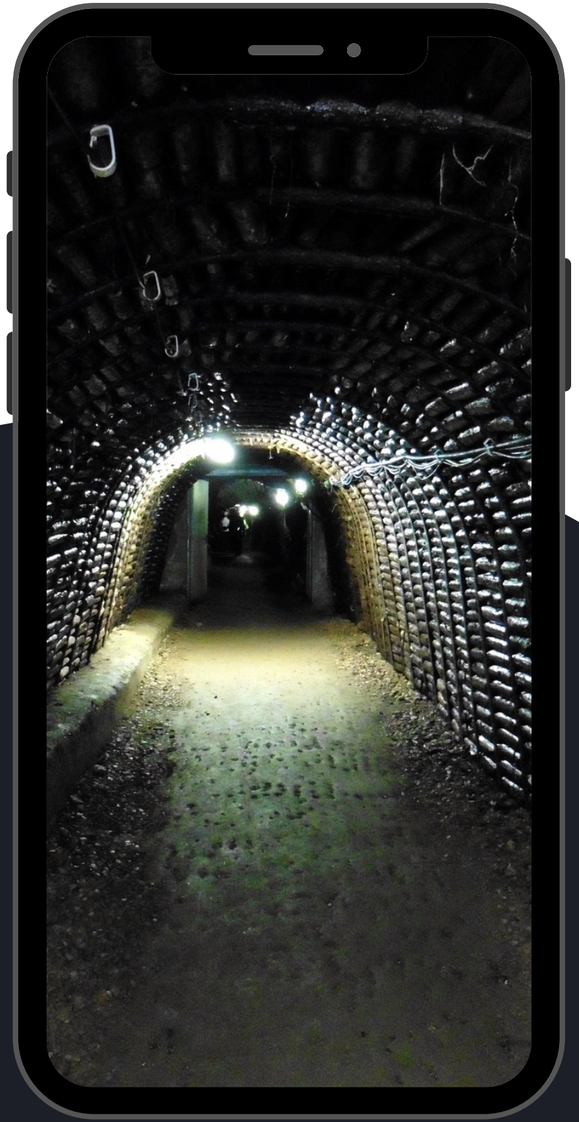
- áreas agrícolas intangibles
- ni en tierras rústicas de uso agrícola,
- No se considera entre estas últimas a los pastos naturales.

EDU MIN

TEMA 03:

DERECHOS COMUNES DE LOS TITULARES DE CONCESIONES





3.1 DERECHOS COMUNES

En el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el DS 024-92-EM, establece que los Titulares de concesiones, gozan de los siguientes atributos:

3.2 USO DEL TERRENO

1. En las concesiones que se otorguen en terrenos eriazos, al uso minero gratuito de la superficie correspondiente a la concesión, para el fin económico de la misma, sin necesidad de solicitud adicional alguna.

2. A solicitar a la autoridad minera el derecho de uso minero gratuito para el mismo fin, sobre terrenos eriazos ubicados fuera de la concesión.

Este Atributo quedo sin efecto de aplicación desde el año 1995, con al Ley 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, Reglamento DS DS 017-96-AG.

De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria de la Ley Nº 26505, el Estado procederá a la venta o concesión de las tierras eriazas de su dominio en subasta pública, excepto de aquellas parcelas de pequeña agricultura. Según lo dispuesto por el art. 7 de la misma ley, mantiene vigencia el uso minero o de hidrocarburos sobre tierras eriazas cuyo dominio corresponde al Estado y que a la fecha de la ley citada estaban ocupadas por infraestructura, instalaciones y servicios para fines mineros y de hidrocarburos.

3.3 A SOLICITAR SERVIDUMBRE

3. A solicitar a la autoridad minera, autorización para establecer servidumbres en terrenos de terceros que sean necesarios para la racional utilización de la concesión.

La servidumbre se establecerá previa indemnización justipreciada si fuere el caso. De oficio o a petición del propietario afectado, la autoridad minera dispondrá la expropiación si la servidumbre enerva el derecho de propiedad.

De acuerdo a lo establecido por el art. 70 de la Constitución Política del Perú, a nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley

3.4 SERVIDUMBRE DE CONCESIONES

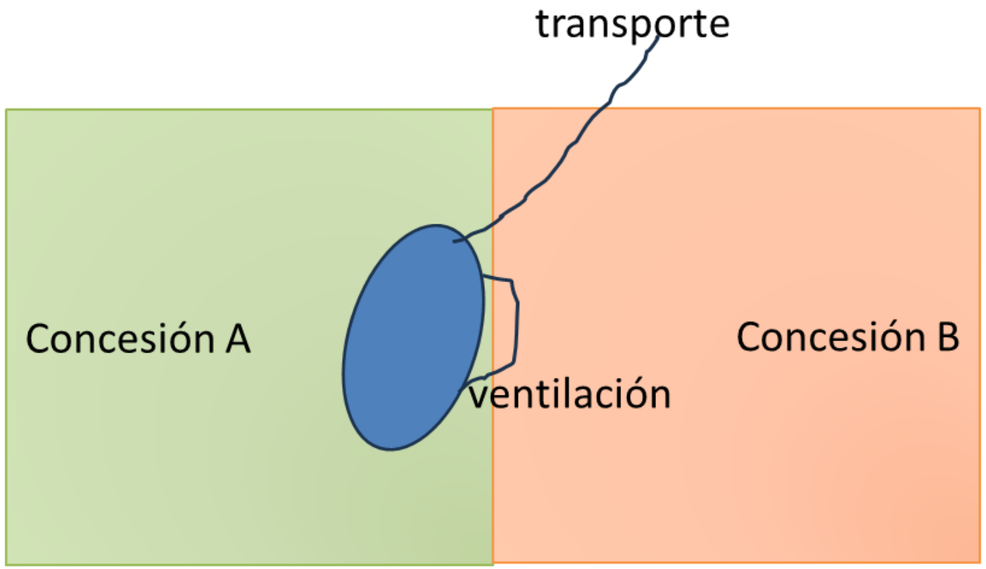
4. A solicitar autorización para establecer uso minero o servidumbres, en su caso, sobre los terrenos superficiales de otras concesiones, siempre que no se impida o dificulte la actividad minera de sus titulares.

El titular de concesiones mineras podrá solicitar concesiones de beneficio y transporte minero sobre las áreas superficiales de sus concesiones otorgadas. En los casos que terceros soliciten concesiones de beneficio y transporte minero sobre áreas superficiales de otras concesiones, será de aplicación el inciso 4) del Artículo 37 de la Ley. (RDTLGM – DS03-94-EM)

2 Si durante el trámite de las solicitudes de concesión de beneficio, labor general o transporte minero, la Dirección General de Minería o Gobierno Regional advierte que la solicitud o petitorio presentado se superpone a otro petitorio anterior o concesión de diferente naturaleza en forma total o parcial, la Dirección General de Minería o Gobierno Regional verifica si el nuevo petitorio o solicitud afecta o no el derecho a explorar, explotar u otro derecho concedido al primer peticionante o al titular de concesión otorgada. En este caso, el solicitante debe acreditar el acuerdo con el titular de la concesión de naturaleza diferente, sobre el uso del área de dicha concesión, siempre que no impida o dificulte la actividad minera de sus titulares o concesionarios, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4) del artículo 37 de la LGM (RPM-DS 020-2020-EM)

3.5 CONSTRUIR EN CONCESIONES VECINAS

5. A construir en las concesiones vecinas, las labores que sean necesarias al acceso, ventilación y desagüe de su propias concesiones, transporte de los minerales y seguridad de los trabajadores, previa la indemnización correspondiente si causan daños y sin gravamen alguno para las concesiones sirvientes, dejando en cancha, libre de costos para estas concesiones, los minerales resultantes de las labores ejecutadas. Los titulares de las concesiones sirvientes, podrán utilizar estas labores pagando la respectiva compensación, cuyo monto fijará la autoridad minera a falta de convenio de las partes.



3.6 TERRENO FRANCO Y LA EXPROPIACIÓN

6. A ejecutar en terreno franco las labores que tengan los mismos objetos señalados en el inciso anterior, con autorización de la Dirección General de Minería.

El Decreto Legislativo Nº 109 definió como terreno franco al subsuelo que no ha sido otorgado en concesión.

7. A solicitar la expropiación, previa indemnización justipreciada, de los inmuebles destinados a otro fin económico, si el área fuera necesaria, a juicio de la autoridad minera, para la racional utilización de la concesión y se acreditase la mayor importancia de la industria minera sobre la actividad afectada.
En casos en que la expropiación comprenda inmuebles ubicados en zonas urbanas o de expansión urbana, se solicitará la opinión del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción o del Organismo Regional correspondiente.

De acuerdo a lo establecido por el art. 70 de la Constitución Política del Perú, a nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley.

3.7 USO DE AGUAS Y APROVECHAMIENTO DE SUSTANCIAS ALUMBRADAS

8. A usar las aguas que sean necesarias para el servicio doméstico del personal de trabajadores y para las operaciones de la concesión, de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia.

Artículo 58. - El derecho de uso de aguas establecido en el inciso 8) del Artículo 37 de la Ley se regula por la Ley General de Aguas, su Reglamento y demás normas complementarias. (DS 03-94-EM – Reglamento del TUOLGM)

9. A aprovechar las sustancias minerales contenidas en las aguas que alumbren con sus labores.

El Alumbrar minerales, se refiere al hecho de extraer, sacar a la luz una sustancia o minera producto de las operaciones o labores mineras .

3.8 DENUNCIAS

10. A inspeccionar las labores de concesiones mineras vecinas o colindantes, cuando sospeche internación o cuando tema inundación, derrumbe o incendio, por el mal estado de las labores de los vecinos o colindantes, por el desarrollo de los trabajos que se efectúen en éstos.

Artículo 59.- El derecho de inspección de que trata el inciso 10) del artículo 37 de la Ley se ejercerá de acuerdo al procedimiento de denuncias previsto en la Ley, salvo que el titular de la concesión minera a ser inspeccionada consienta libremente la inspección.

CAPÍTULO VIII del TUO de la LGM

DENUNCIAS

Artículo 140 : Denuncia por situaciones de exposición peligros

Artículo 141 : Denuncia por internamiento en otra concesión minera

3.9 CONTRATAR A EMPRESA CONTRATISTA MINERO

11. A contratar la ejecución de los trabajos de exploración, desarrollo, explotación y beneficio, con empresas especializadas inscritas en la Dirección General de Minería.

Por D.S. Nº 005-2008-EM, modificado por D.S. Nº 013-2010-EM, se reestruturo y cambio la denominación al Registro de Empresas Contratistas Mineras

EL PROCESO MINERO

BIBLIOGRAFÍA

1. Constitución Política del Perú (1993). Art. 66° y ss. sobre el régimen de los recursos naturales.
2. Ley N.º 26821 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales}. Regula las condiciones para el otorgamiento y uso de recursos naturales.
3. Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (D.S. N.º 014-92-EM). Norma central del régimen de concesiones mineras.
4. Decreto Legislativo N.º 708 - Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero. Establece principios clave sobre propiedad, concesiones y utilidad pública.
5. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D.S. N.º 024-2016-EM). Define sujetos y condiciones de trabajo en la actividad minera.

BIBLIOGRAFÍA

1. Decreto Legislativo N.º 1048. Regula ambiental y administrativamente los depósitos de concentrados.
2. Ley N.º 27651 - Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal
3. R.D. N.º 0201-2024-MINEM/DGM. Disposición específica sobre la Declaración Anual Consolidada (DAC).
4. Echaiz Cabañas, Oscar Alberto. Derecho Minero Peruano. Texto doctrinario nacional que desarrolla el marco jurídico y práctico del sector minero.
5. García Cavero, Percy. Derecho Administrativo Económico. Fondo Editorial PUCP. Aporta al entendimiento del régimen jurídico de concesiones como actos administrativos.

EDU MIN

GRACIAS